

1500435-71.2020.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... que seu irmão tinha envolvimento com o tráfico e indicando o quarto de Wesley. No guarda roupas encontraram eppendorfs vazios e fizeram uma varredura, sendo que encontraram muita droga, maconha, crack, lança-perfume, cocaína. Não se recorda da quantidade. O irmão dele reafirmou que Wesley tinha envolvimento com o tráfico, o que foi confirmado pela irmã dele também. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500435-71.2020.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-71.2020.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY APARECIDO DE BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

WESLEY APARECIDO DE BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 12 de março de 2020, por volta das 12h30min, na Rua Primeiro de Maio, nº 22, Jardim Jacira, agindo consciente e voluntariamente, guardava, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 46 porções de lança-perfume, com 1.503 mililitros, 500 porções de cocaína, com peso líquido de 245,9g, 125 porções de crack, com peso líquido de 11,9g, 66 porções de maconha, com peso líquido de 104,9g, e 1 tijolo de maconha, com peso líquido de 561,7g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls.09/10 e laudos definitivos de fls. 30/32, 33/35, 36/38 e 42/44.

A denúncia foi recebida em 25/11/2021 (fls. 97/98). O acusado foi citado (fls. 129), apresentando resposta à acusação (fls. 134/135). Em instrução foram ouvidas testemunhas. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu o reconhecimento da violação de domicílio e a absolvição do acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que, nas circunstâncias de tempo e local indicados, o acusado guardava substâncias entorpecentes (lança-perfume, cocaína, maconha e crack) dentro

uma mochila, no interior do guarda-roupas do quarto, com o objetivo de entrega a terceiros mediante remuneração.

Ocorre que, por meio de notícia anônima, Policiais Civis tomaram conhecimento de que havia um sujeito armazenando entorpecentes em sua residência.

Ao chegarem na residência do réu, foram recepcionados por Weverton Aparecido de Brito, irmão do acusado, que franqueou a entrada dos agentes de segurança pública no imóvel.

Durante vistoria na casa, os investigadores localizaram 46 porções de lança-perfume, 500 porções de cocaína, 125 porções de crack, 66 porções de maconha e 1 tijolo de maconha, guardadas em uma mochila dentro do guarda-roupas do quarto do réu. Ao lado da mochila, havia eppendorfs vazios e um caderno com anotações sobre a contabilidade do tráfico.

Larissa Aparecida Brito, irmã do acusado, relatou aos Policiais Civis que Wesley havia chegado em casa com a mochila apreendida. Questionado, Weverton disse que as drogas apreendidas pertenciam a Wesley.

A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos no quarto do réu, bem como o caderno com as anotações, denota sua atuação contumaz na prática do tráfico de drogas.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 383/2020 (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 151.107/2020 (fls. 30/32), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 151.120/2020 (fls. 33/35), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 151.130/2020 (fls. 36/38), pelo laudo pericial nº 112.353/2020 (fls. 39/41) - constatação de peça, pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 151.169/2020 (fls. 42/44), pelo laudo pericial nº 112.358/2020 (fls. 45/46), pelo laudo pericial nº 112.343/2020 (fls. 47/49 e fls. 166/168) - constatação de objetos, pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 252.338/2020 - (fls. 118/120) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Maria Aparecida de Paula, mãe do acusado, disse não saber de nada. Disse que não aceita esse tipo de coisa em sua casa. A polícia encontrou uma mochila na sua casa. Mas não sabia onde estava. Não viu. Tem problema e na hora começou a passar mal. Seu filho Weverton também tem problema. Não é "muito certo". Os policiais disseram que a mochila pertencia ao Wesley. Não sabe se seu filho estava traficando. Os policiais não pediram autorização para entrar na casa.

Weverton Aparecido De Brito, irmão do acusado, tinha acabado de chegar e não sabia de nada. Quando entrou na casa, a polícia estava lá. Não sabe de quem é a mochila. Larissa Aparecida Brito, irmã do acusado, narrou que estava em casa e viu o cachorro latindo. Quando saiu, a polícia estava no corredor de sua casa e eles apontaram a arma na sua cabeça. Disse que viu seu irmão com a mochila, mas não sabia o que tinha nela. Não leu o depoimento prestado na delegacia. Eles não apresentaram mandado.

Carlos Alexandre De Souza Cappi, policial civil, disse que chegou ao seu conhecimento denúncia anônima e que juntamente com o policial Rubens foram ao local. Bateram no portão. Era uma casa, numa rua sem saída. Na denúncia citaram um vulgo, uma alcunha de "dred, dead", algo assim. Foram atendidos pela família do acusado, irmã, mãe. Na hora os ocupantes do imóvel ficaram com receio. Perguntaram sobre o indivíduo conhecido por "dred" e disseram que seria o Wesley. Franquearam a entrada e permitiram que fosse até um armário, sendo que, de pronto, viram três sacos com eppendorfs vazios. E ao lado destes havia uma mochila contendo outros tipos de entorpecentes, salvo engano, lança-perfume, crack, cocaína, maconha. Encontraram, também, um caderno de anotações e cnh's. Em dado momento, não lembra se foi o irmão ou a irmã que disse que estava desconfiado que ele estava guardando a droga para o tráfico. Não foi exibido mandado de busca e apreensão. Tão logo receberam a denúncia foram ao local. Foi Weverton que autorizou a entrada na casa. Rubens Sergio Faustino, policial civil, narrou que receberam denúncia anônima

dizendo que um rapaz de apelido "dead" estaria armazenando entorpecentes para fins de distribuição. Foram recepcionados na residência por Weverton. E ele permitiu que entrassem na residência, já especificando que seu irmão tinha envolvimento com o tráfico e indicando o quarto de Wesley. No guarda roupas encontraram eppendorfs vazios e fizeram uma varredura, sendo que encontraram muita droga, maconha, crack, lança-perfume, cocaína. Não se recorda da quantidade. O irmão dele reafirmou que Wesley tinha envolvimento com o tráfico, o que foi confirmado pela irmã dele também. Encontraram documentos também. Não se recorda de quando a denúncia foi recebida. Na denúncia descreveram a casa. Chegaram descaracterizados. Disseram que se tratava de um portão de ferro, do lado direito, sendo que a rua não permite a passagem de veículos, em razão de um estreitamento. O depoente verificou o local e, após, voltaram com a equipe. Chegaram na residência e o irmão dele permitiu o ingresso na casa, já dizendo que seu irmão tinha envolvimento com o tráfico. A diligência se deu durante o dia.

O acusado, interrogado, narrou que não sabe o que tinha dentro da mochila. Apenas guardava a mochila. Estava precisando de dinheiro e por isso aceitou guardar o objeto. Recebia R\$ 300,00 por mês para guardar a mochila. Foi o "alemão" que pediu para que guardasse a mochila. Conheceu "alemão" na rua. Só lhe deram a mochila e lhe disseram para não mexer em nada.

O conjunto probatório produzido confirma a responsabilidade do acusado quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, que lhe foi imputado. Cumpre destacar que as palavras dos policiais arrolados como testemunhas merecem total credibilidade. Ainda, é natural que, em razão do tempo decorrido desde a abordagem, existam pequenas divergências em seus depoimentos, o que não retira a validade e credibilidade destes. No mais: "a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

De outro lado, o acusado não logrou êxito em comprovar as teses da Defesa, ônus que lhe competia de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal. Trouxe, na realidade, uma versão completamente inverossímil, dizendo que recebeu a mochila em guarda em troca de um valor mensal, sem que tivesse ciência sobre o seu conteúdo. Os depoimentos de seus familiares, também, não merecem credibilidade, pois completamente contraditórios, eis que em desacordo com a versão exposta na fase policial.

Por sua vez, os policiais civis foram cabais em apontar que receberam denúncia anônima, dando conta de que no local o indivíduo de alcunha "dead" estaria guardando droga para fins de distribuição. Ainda, a prova oral dá conta de que referido indivíduo seria o ora acusado.

Vale destacar que o acusado não nega que a mochila estava sob sua guarda. Trata-se, pois, de conhecido modus operandi do crime organizado, utilizando-se de terceiros para fins de guarda de drogas já fracionadas com vistas à distribuição os usuários.

Além da droga, no local, foram encontrados documentos, indicando dados sobre a contabilidade da venda de drogas.

Insta salientar que a prova oral colhida dá conta de que a entrada dos policiais no imóvel foi devidamente autorizada pelos seus ocupantes, sendo certo que a versão trazida pelos informantes do juízo diverge daquela prestada à autoridade policial, em especial, quando Weverton afirmou que franqueou a entrada dos policiais no interior do imóvel (fls. 06).

Por todo o exposto, não se afigura possível a absolvição do réu, pois inequívoca a prova de guardava e tinha em depósito para venda a terceiros a quantidade e variedade de entorpecentes descrita na inicial, logicamente para fins de tráfico, não existindo outra explicação plausível para tal situação, impondo-se, assim, o reconhecimento das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

E não restam dúvidas de que as atividades desenvolvidas pelo acusado eram de vulto e relevância, sendo certo que a documentação apreendida, em especial as anotações referentes à contabilidade demonstram que não se tratou de evento isolado, denotando que o acusado possui vinculação com o crime.

Com efeito, a função de guardião da variedade e quantidade de drogas apreendidas

nestes autos indica que o acusado gozava de posição de prestígio, pois somente pessoas de confiança dos gerentes da organização criminosa estariam aptas à guarda dos referidos entorpecentes, em razão do expressivo valor de mercado.

Passo à dosimetria da pena.

Para o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, já considerado o crime único, a pena é de reclusão e varia entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, acrescida do pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei n.

11.343/06, preponderantes sobre o previsto no artigo 59 Código Penal, e, levando-se em conta a grande quantidade de drogas apreendidas, deve a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal (fração de 1/6), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, observo que não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena ou diminuição de pena.

Ainda, apesar de ser o réu tecnicamente primário, há indícios de que o réu possua vinculação com a atividade criminosa, sendo de rigor o afastamento da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. Além da expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, tudo indicativo de que não se tratou de evento único e de que o acusado possui envolvimento com o crime.

Nesse sentido: "1. A conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades ilícitas e, por isso, não faz jus ao privilégio do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, decorreu do farto acervo fático probatório relativo aos outros registros migratórios do Réu, sem explicação plausível, além da considerável quantidade de droga - quase 4kg de cocaína -, de natureza altamente deletéria, o que realmente denota não se tratar de Agente incipiente na lida delitiva do tráfico de drogas. 2. Uma vez constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sobretudo ante a conclusão de que o Paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC 558.262/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Assim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tendo em vista a condição econômico-financeira do réu, o valor de cada dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Considerando a pena aplicada, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33 do Código Penal.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade, ante o teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu WESLEY APARECIDO DE BRITO, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo solto e que compareceu a todos os atos processuais.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão, em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Criminal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapeçerica da Serra, 08 de julho de 2022.